



法人化による 労働条件特集

2002.10.15 No.29-4

編集・発行：名大職組中央執行委員会

連絡先：4913 (TEL&FAX)

Home Page：<http://nuufs.org>

e-Mail：nuufs@nuufs.org

独立行政法人化でどうなる 私たちの労働条件

勤務条件法定主義から労働条件労使対等決定の原則へ

独立行政法人になると私たちの勤務条件はどのように決まるのでしょうか。現行の国家公務員の場合は、勤務条件は、難しい言葉でいうと勤務条件法定主義といって法律で決められています。即ち、国家公務員法や人事院規則、教育公務員特例法や給与法、勤務時間法で決まっています。それが、独立行政法人となると、労働基準法のルールに従うことになります。具体的には、労働条件は労使対等決定の原則といって使用者と労働者の話し合いによって決定されることになります。詳しくは、下の表を御覧下さい。

表1 主な労働条件の比較

	現行制度	非公務員型独立行政法人
勤務条件の原則	○勤務条件法定主義：国家公務員法その他の法令による勤務条件の決定 ○人事院規則	※ 公務員法令の適用なし ○労働条件労使対等決定の原則 ○労働契約に基づく労使合意が基本 ○労働基本法による最低基準の決定 ○団体交渉・労働契約による集団的決定 ※就業規則制定
定員・採用	○定員法の適用 ○教員の採用：選考による、教育公務員特例法の適用。教授会の議に基づき、学長がおこなう。 ○職員の採用：原則として、試験採用	○定員法の適用なし ＊ 大学法人が独自に決定 ○大学法人が独自に採用の基準を定める。
退職・解雇	○休職・復職・退職・免職は任免権者の権限 ○身分保障あり	○労働契約上の権利義務関係 ○身分保障規定はなし
給与・退職金	○国家公務員法 ○給与法・人事院規則 ○国家公務員退職手当法	○国家公務員法・給与法・人事院規則の適用なし 独立行政法人が給与の支給基準を定めて、主務大臣に届け出・公表 ○国家公務員退職手当法の適用なし 独立行政法人が支給基準を定めて主務大臣に届け出・公表

○就業規則で定められること

就業規則として、始業及び終業の時間、休憩時間、休日等に関すること、賃金やその支払いに関

すること、退職に関すること、臨時の賃金等に関すること、労働者に食費、作業用品その他を負担させる場合の事項、安全および衛生に関すること、職業訓練に関すること、災害補償等に関すること、表彰および制裁に関すること、その他事業場のすべての労働者に適用される事項
○その他、労使協定で定められることがある

労働者の代表とは（過半数代表制）

労働条件が使用者と労働者との話しあい決定されるのですが、ここで、労働者の代表というのが問題になります。この労働者の代表は、その職場で労働組合が過半数を占めている場合はその代表者になることが出来ます。労働組合が過半数を占めていない場合は、使用者側は労働者の過半数となる代表者を適切な方法で決定し、労働者の代表者として労使交渉を行います。

良のシナリオ、最悪のシナリオ

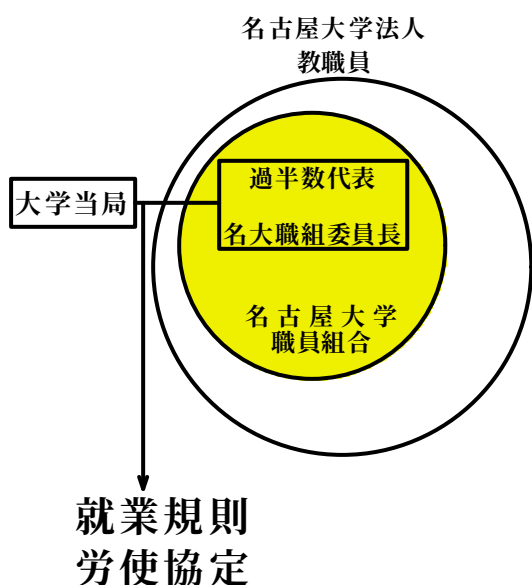
残念ながら名大職組は現在、大学構成員の過半数を占めていません。従って、自動的に委員長が過半数代表者になることは出来ません。そればかりか、最悪のシナリオ（図1右側）は大学法人の中に第2組合が出来、その代表者が過半数代表になる可能性もあります。名大ではそんなことはないだろうと、高をくくっているひともあるかもしれませんが、現に愛知県のいくつかの国家公務員の職場で第2組合があり、労働者の立場にたつ組合と激しいせめぎ合いを展開しています。

組合が過半数を占めていない場合でも、組合は使用者と団体交渉をして、労働協約を結び、労働条件の改善を目指すことはできます。しかし、組織率の低い組合の発言権は弱いものです。

私たちの労働条件は私達の手で改善を —過半数組合を目指して総力で取り組もう—

最悪の可能性を回避し、良のシナリオ（図1左側）を描くため、今、名大職組は過半数組合を目指して総力をあげて組織強化に取り組んでいます。組織拡大WGでは拡大パンフやポスターを準備しています。是非、活用してまわりの未組合員に声をかけ、組合員拡大に立ち上がりましょう。

良のシナリオ



最悪のシナリオ

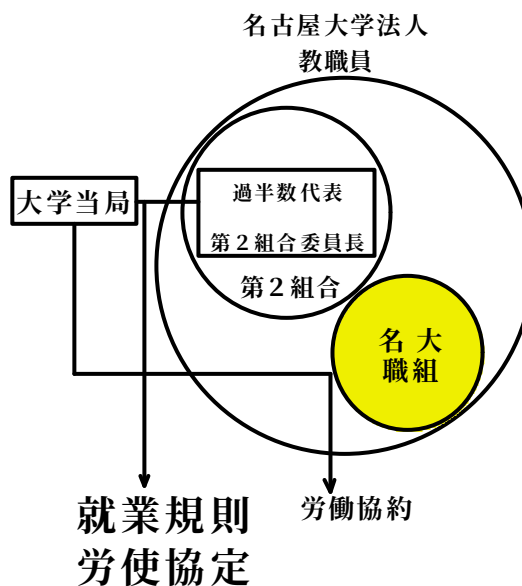


図1 就業規則等の締結の2つのケース